МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.06.12 № 01/1223

танай _____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ГИШҮҮН, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД
ХЭРГИЙН САЙД С.АМАРСАЙХАН
ТАНАА

Хариу хүргүүлэх тухай

Таны 2026 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 1/2395 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдэд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Комиссын саналыг судлан үзэж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг ажлын хэсэг нягтлан сайжруулж, Хувийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай, Зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай зэрэг хуулийн төслүүдийг шинээр боловсруулж, салбарын мэргэжилтэн, судлаачдын хүрээнд, мөн иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан байдлаар хэлэлцүүлж, санал авахаар төслийг дахин ирүүлэх талаар анхаарал хандуулна уу.

Хавсралт 9 хуудастай.

ДАРГА Д.СҮНЖИД

150020118

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын
2026 оны 06 дугаар сарын ...12-ны өдрийн
01/1223 дугаар албан бичгийн хавсралт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО, ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ, ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮД ӨГӨХ САНАЛ

1.Төслийн үзэл баримтлалыг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа бөгөөд одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагавар, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны өнөөгийн байдлыг гадаадын зарим улс орнуудын жишгийг харьцуулсан судалгааны үр дүнг үндэслэн төсөл боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлсон нь сайшаалтай байна.

2.Төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулахдаа Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенц, Хоригдлуудтай харилцах наад захын жишиг дүрэм (Манделагийн дүрэм), Эмэгтэй хоригдлуудтай харилцах болон гэмт хэрэг үйлдсэн эмэгтэйчүүдэд хорихоос өөр арга хэмжээ авах дүрэм (Бангкокийн дүрэм), Эрх чөлөөгөө хязгаарлуулсан хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай жишиг дүрэм (Гаванагийн дүрэм), Хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээнд холбогдох жишиг дүрэм (Токиогийн дүрэм), Өсвөр насны хүнд холбогдуулан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахтай холбоотой жишиг дүрэм (Бээжингийн дүрэм) зэрэг олон улсын хүний эрхийн стандарт, нийтлэг зарчимд нийцүүлэх эсэх талаар тодорхой судалгаа, эх сурвалж, баримт мэдээлэл тусгагдаагүй байгааг анхаарах нь зүйтэй.

3.Түүнчлэн, Монгол Улсын хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дөрөв дэх удаагийн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг (UPR), Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит долоо дахь тайлан, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит гурав дахь тайлантай холбогдуулан тус тус өгсөн зөвлөмж, эдгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан Засгийн газрын тогтоолууд, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Зөвлөлийн 2011 оны 17/4 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бизнес ба хүний эрхийн чиглэлээр баримтлах зарчмууд”, Засгийн газрын 2023 оны 231 дүгээр тогтоолоор баталсан “Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)” зэрэг баримт бичгүүдэд тусгагдсан асуудлыг шийдвэрлэх, төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээтэй уялдуулан холбогдох хуулийн төслүүдэд тодорхой зохицуулалт тусгасан эсэх мэдээлэл тодорхойгүй байна.

4.Комисс хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үед хүний эрх, эрх чөлөөг хангаж буй байдалд байнга анхаарал хандуулж, хүний эрхийн зөрчлийг илрүүлж, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөмж, шаардлага хүргүүлэх, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлүүдэд тодорхой асуудлуудыг тусгаж, хэрэгжилтийг шаардаж ирсэн. Тухайлбал,

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь илтгэлд “Хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал”, 18 дахь илтгэлд “Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”, 20 дахь илтгэлд “Эрх чөлөө нь хязгаарлагдсан хүмүүс болон цэргийн алба хаагчдын эрх”, 22 дахь илтгэлд “Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх”, 23 дахь илтгэлд “Хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын эрхийн хэрэгжилт”, 24 дэх илтгэлд “Шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт”, “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдийн эрхийн зарим асуудал” зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд дүгнэлт хийж, Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 62, 2021 оны 67, 2023 оны 35, 2024 оны 37, 2025 оны 77 дугаар тогтоолуудад тус тус тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгажээ.

Мөн Комисст ирүүлж байгаа нийт гомдол, мэдээллийн 20 гаруй хувь нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, албаа хаагчийн шийдвэр, үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, мэдээлэл байна. Гомдлын агуулга нь ихэнхдээ эрүүгийн болон иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй, удаашралтай байгаа, хоригдох үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авч чадаагүй, сахилгын шийтгэл давхардуулан оногдуулсан, хорих ялаас чөлөөлөх, хугацаанаас өмнө суллах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлээгүй, илүү хугацаагаар цагдан хоригдож байгаа зэрэг болон албаа хаагчийн сахилга, ёс зүй, зүй бус харьцаатай холбоотой байна.

Иймд хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг дурдсан эх сурвалж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүлсэн Комиссын зөвлөмж, Комиссын гишүүний зөвлөмж, шаардлага, тэдгээрийн хэрэгжилттэй холбогдох мэдээлэлд анхаарал хандуулахыг хүсье.

5.Төслийн үзэл баримтлалд хамтад нь хэлэлцүүлэхээр багцалсан 4 хуулийн зорилго, ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцааг тодорхой томьёолж чадаагүй байна. Хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий тус тусдаа байгуулагдсан ажлын хэсгүүд хуулийн бүтэц, эрх зүйн хэм хэмжээний бүрдлийг хуулийн зүйлд тусгах хууль зүйн техник, эх бичвэрт тавих шаардлагын талаар зөрүүтэй аргачлалыг баримталсан байдал ажиглагдаж байна. Энэ нь хуулийн төслүүд хоорондын нийтлэг хэм хэмжээний уялдаа холбоо, эрх зүйн хэмжээний бүтэц алдагдах, зарим агуулга давхардах, зөрүүтэй эш татах, зохицуулалтын хийдэл үүсгэхэд хүрсэн тэдийгүй зарим төслийн агуулгын болон учир зүйн дараалал хуулийн бүтэцтэй тохирохгүй байх, зүйл доторх хэсэг, заалтын агуулгыг илэрхийлэх өгүүлбэр, үг хэллэгийн утгыг тодорхой ойлгоход хүндрэлтэй байна.

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан дараах асуудлуудыг анхаарах шаардлагатай байна.

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн оноосон нэр нь хуулийн зорилтыг тодорхой илэрхийлэхгүй, хуулийн бүлэг, зүйлийн агуулга нь төслийн нэгдүгээр зүйлд заасан уг хуулиар зохицуулах харилцааны агуулгыг бүрэн тусгаагүй байна.

-Хуулийн төслийн нэрийг Төрийн албаны тухай, Цэргийн албаны, Цагдаагийн албаны тухай зэрэг хуулиудын оноосон нэртэй адилтган “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тухай хууль” гэж нэрлэснээр хуулийн зорилт, зохицуулах харилцааны агуулгыг товч, тодорхой илэрхийлэх боломжтой гэж үзлээ. Төрийн албаны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д заасан “төрийн алба”-ны тодорхойлолтод заасан агуулгыг баримтлан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаа, тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалттай холбогдох харилцааны агуулгыг илэрхийлэх боломжтой байгаагийн зэрэгцээ тус албаны тогтолцоо нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага, харьяа хорих ял эдлүүлэх,

хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх албa (эсхүл газар), хорих байгууллага, аймаг, нийслэл дэх газар, хэлтсээс бүрдэхээр тодорхойлж болох юм.

Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 9.2-т "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх албa нь аймаг бүрд, нийслэлд дүүрэг бүрд тус бүр нэг, шаардлагатай тохиолдолд суманд нэгжтэй байж болно", Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 90.1-д "Хорих байгууллага нь нээлттэй, хаалттай хорих анги, сургалт-хүмүүжлийн тусгай байгууллага, цагдан хорих төв, байр, нэгдсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн хорих эмнэлгээс бүрдэнэ" гэж бусад төслүүдэд тогтолцоог тодорхойлсныг нэгтгэн авч үзэх шаардлагатай.

-Хуулийн төслийн нэрэнд "...шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай" гэсэн боловч нэгдүгээр зүйлд "...шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албa хаагчийн эрх зүйн байдлыг тогтоох" гэж зааснаас шалтгаалж, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдал, эсхүл түүнээс гадна бусад албa хаагчийн эрх зүйн байдлыг тогтооход чиглэсэн зохицуулалтын агуулга тодорхойгүй тусгагдсан байна. Жишээ нь, төслийн Дөрөвдүгээр болон Тавдугаар бүлгийн агуулгад иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бусад албa хаагчийн эрх зүйн байдал, бүрэн эрх, баталгаа, тавигдах шаардлагыг тус тус тодорхойлсон зохицуулалтыг дурдаж болно. Төслийн 19 дүгээр зүйлд заасан шаардлага иргэний шийдвэр гүйцэтгэгчид хамаарах эсэх, 6 дугаар зүйлд заасан албa хаагчийн тангараг өргөх эсэх, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 53 дугаар зүйлд заасан "албадлага хэрэглэх ажилтан" цэргийн цол хэрэглэх эсэх, биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх эрхтэй эсэх зэрэг албa хаагчийн эрх зүйн байдалтай холбогдох зохицуулалтууд бүрэн тусгагдаагүй байна.

-Хуулийн төслийн 21.1.4-д "...хорих байгууллагын албa хаагч...холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл хэрэглэх...эрхтэй", 28.7-д "шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албa хаагч хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч, галт зэвсэг хэрэглэх эрхтэй" гэж, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 137.2-т "хорих ангийн албa хаагч үүргээ гүйцэтгэх үедээ биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсгийг энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хэрэглэнэ" гээд энэ хуулийн төслийн Арваннэгдүгээр бүлэг (Биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх үндэслэл, журам)-ийн 148.1-т "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албa хаагч энэ хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу биеийн хүч, нэг бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл, техник, галт зэвсэг хэрэглэж болно" гэжээ.

Нэг төрлийн, адил харилцааг зохицуулахдаа биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, нэг бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл, техник, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, галт зэвсэг гэж жагсаалтыг өөр, өөрөөр бичсэн, хэрэглэх эрх бүхий албa хаагч нь зөвхөн хорих байгууллагын албa хаагч уу эсвэл шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албa хаагч (үүнд албадлага хэрэглэх ажилтан, иргэний болон эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэгч, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албаны албa хаагч) хамаарах эсэх нь тодорхойгүй байна.

Хэрэв шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албa хаагчийн хүч хэрэглэх үндэслэл, журмыг тодорхойлох зорилготой бол Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд тусгах нь нийтлэг үндэслэлийн хувьд, эрх зүйн хэм хэмжээний гипотезийн хувьд төдийгүй хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхэд халдах зохицуулалт нь зорилгодоо нийцсэн, зайлшгүй, тэнцвэртэй байх шаардлагыг хангасан зохицуулалтыг бүрдүүлэх ач холбогдолтой.

-Төслийн 29.10, 30.11, 31.6, -д энэ хуулийн 29.6, 30, 31 дүгээр зүйлд заасан нийгмийн баталгаа иргэний шийдвэр гүйцэтгэх албаны албa хаагчид хамаарахгүй гэсэн боловч 30 дугаар зүйлийн 30.9-д "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч, албa хаагч Төрийн албаны тухай

хуульд заасан цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал авна" гэж заасан байна. Хуулийн төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулгын 2 дахь талд шийдвэр гүйцэтгэгчийн цалингийн сүлжээг ТЗ-6 гэж тооцоолсон ч хуулийн төсөлд иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч төрийн албан хаагч байх эсэх нь тодорхойгүй, хэрэв төрийн захиргааны албан хаагч байна гэж үзвэл гүйцэтгэлийн урамшууллыг хэрхэн олгох зохицуулалт тодорхойгүй, дагалдах хуулийн төсөлд Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.6 (төрийн тусгай албан тушаалд ...шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч...)-д өөрчлөлт оруулах зохицуулалт байхгүй байна.

-Төслийн 4 дүгээр зүйлд "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь ...Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай...хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд...төрийн цэргийн байгууллага мөн." гэж, 8 дугаар зүйлд "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь ...иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх, хохирол, төлбөр гаргуулах ажиллагааг гүйцэтгэх алба...бүрдэнэ." гэж зааснаас үзвэл иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч нь төрийн албан хаагч байна. Гэвч төслийн Зургадугаар бүлэгт Иргэний шийдвэр гүйцэтгэгчийн сахилгын хариуцлага, сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг тодорхойлохдоо Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд зааснаар өөрөөр тогтоож, сахилгын шийтгэлийн төрөлд торгох шийтгэлийг хамруулсан нь хууль хоорондын зөрчил үүсгэж байна.

-Төслийн үзэл баримтлалын 8 дахь талд "...цаашид үе шаттайгаар хувийн шийдвэр гүйцэтгэлд шилжүүлэх шаардлага үүсжээ." гээд дагалдах Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн 1.1/, 1.2/-д Хувийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн талаарх хуулийн төслийг боловсруулж, 2027 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газарт даалгахаар тусгажээ. Энэ хууль батлагдаж, хүчин төгөлдөр болох хүртэл хугацаанд иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч, тус албаны алба хаагчийн эрх зүйн байдал тодорхой зохицуулагдаагүй байна.

-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо нь хүний эрх, эрх чөлөөг хангах үндэсний тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хор уршиг, гэм хорыг арилгах хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх, хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг үр дүнтэйгээр шийдвэрлэж чадах эсэх нь багцлан ирүүлсэн эдгээр хуулиудын шинэчлэлээс шууд хамаарна.

Иймд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, багцлан ирүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг дахин нягталж, Хувийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн талаарх хуулийн төслийг боловсруулж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий төрийн ба хувийн албаны тогтолцоо, процессын зохицуулалтыг хамтад нь багцлан хэлэлцүүлэх нь үр дүнтэй гэж үзлээ.

Түүнчлэн, Хувийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн талаарх хуулийн хэрэгжих хугацааг бодитойгоор тооцоолж, хувийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тогтолцоог бүрдүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэгчдийг сургаж, бэлтгэх зэрэг бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасны дараа хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэхээр төлөвлөх нь зүйтэй.

Энэ хууль батлагдсанаас хүчин төгөлдөр болох хүртэл шилжилтийн үед, мөн хувийн шийдвэр гүйцэтгэлийн чадавх, урамшууллын тогтолцооноос улбаалах ашиг, орлогын төлөөх үйл ажиллагааны явцад орхигдсон шийдвэрийг гүйцэтгэх, авлигын болон төрийн нууцтай холбогдох гэмт хэрэг, гэмт хэргийн улмаас нийгмийн зорилтот бүлэгт учирсан хохирол, хор уршгийг нөхөн төлүүлэх тусгай зохицуулалт бүхий зарим төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий төрийн албаны тогтолцоо, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх, дэмжлэг үзүүлэх бусад үүрэг бүхий төрийн алба хаагчдын эрх зүйн байдалтай холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг Төрийн албаны болон Цэргийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн тодорхойлох шаардлагатай.

7. Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан дараах асуудлуудыг анхаарах шаардлагатай байна.

-Эдгээр хуулиар зохицуулах харилцаа нь өөр боловч хүний эрх, эрх чөлөөг хангах баталгааг бүрдүүлэх, эрх зүйн зөрчлийн улмаас зөрчигдсөн эрх, ашиг сонирхлыг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэх төрийн чиг үүргийн хэрэгжилтийн механизмын хувьд нэгдмэл шинжтэй, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны нийтлэг зорилго, зарчмын хувьд тусгаарлан үзэх боломжгүй, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хоорондоо уялдаатайгаар, харилцан дэмжлэг үзүүлэх, зэрэгцэн явагдах цогц тогтолцооны бүрдэл хэсгүүд тул төслийг хамтад нь багцлан боловсруулж байгааг дэмжиж байна.

-Хуулийн төслүүдийг боловсруулсан ажлын хэсгийн зохион байгуулалтын мэдээлэл ирүүлсэн танилцуулгад тусгагдаагүй боловч ажлын хэсгүүдийн хамтын ажиллагааны уялдаа хангагдаагүй, бодлого, арга зүйн хувьд төслүүдийг нэгтгэн хянаж үзэх, давхардал болон зөрүүтэй байдлыг нягтлан үзэх чиглэлээр бодитой анхаарал хандуулаагүй байдал эдгээр төслүүдийг зэрэгцүүлэн судлах явцад ажиглагдлаа.

-Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны үндсэн зорилгыг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцүүлэн тодорхойлсон зүйл багцлан ирүүлсэн аль ч хуулийн төсөлд тусгагдаагүй, уг ажиллагааны нийтлэг үзэл баримтлал буюу зарчмын тогтолцоог нэгтгэн тодорхойлоогүй байна. Зүй нь эдгээр нийтлэг зүйлүүд суурь хууль гэж болох Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд тусгагдаж, бусад хуульд алгасуулан эш татах, тусгай зорилго, зарчмуудыг нэмж тодорхойлох байдлаар илэрхийлдэг хууль зүйн техник бий.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд хуулийн зорилтыг "...ажиллагааны үндэслэл, журмыг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах..." гэж, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд "...шүүхийн шийдвэрийг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шуурхай, үр нөлөөтэй албадан гүйцэтгэх замаар иргэн, хуулийн этгээд болон хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг сэргээх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх болон иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үүсгэх, явуулах, уг ажиллагааны явцад гаргасан гомдол, эсэргүүцлийг шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах..." гэж тус тус тодорхойлсон. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд уг ажиллагааг тодорхойлоогүй, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хуулийн зорилт, 3 дугаар зүйлд заасан нэр томьёоны тодорхойлолтод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, 12 дугаар зүйлд заасан захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг заавал биелүүлэх зарчмын агуулгад албадан гүйцэтгэхтэй холбоотой тусгай агуулгыг нэмж тусгах зүйл тусгагдаагүй байна.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд заасан хуулиар зохицуулах харилцаанд хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, сургалт, нийгмийн ажил, сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдох харилцааг, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд зөвхөн иргэний хэргийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг ...албадан гүйцэтгэх... гэж нарийвчлан тодорхойлж, зөрчлийн, эрүүгийн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэхтэй холбогдох харилцааг тус тус тодорхойлоогүй байна.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйл, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн

5 дугаар зүйлд зарчмын тогтолцоог тодорхойлохдоо төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, төрийн албаны нийтлэг зарчмуудыг эш татаагүй, ижил агуулгатай (“хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлах”-“хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн энэ хуульд заасны дагуу хязгаарлах буюу албадлага хэрэглэх”) зарчмыг өөр үг хэллэгээр илэрхийлсэн, хууль тогтоомжийн хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг нэр заагаагүй, хуулийн үйлчлэх хүрээг “...энэ хуульд” гэж нарийвчилсан нь өөр хуульд заасан үндэслэл, журмыг баримтлахаар алгасуулан эш татсан зохицуулалт, практик шаардлагатай нийцэхгүй байна.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд “...хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх” гэж, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 5.1.1-д “хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх” гэж заасан байна. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд “хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх зарчим”-ыг төрийн байгууллага хуулиар олгогдсон чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд удирдлага болгохоор заасантай нийцүүлэн зөвхөн хүндэтгэх гэж хэсэгчлэн тодорхойлох, түүнчлэн хууль дээдлэх зарчмын агуулгатай нэгтгэн тодорхойлохгүй байх нь зүйтэй.

-Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтод тусгах шаардлагатай зарим нэр томьёо орхигдсон, зөрүүтэй тодорхойлогдсон байна. Тухайлбал, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлд “өсвөр насны хүмүүжигч”, “батлан даагч”-ийг тодорхойлоогүй, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлд “эсэргүүцэл”, “хөндлөнгийн гэрч”-ийг тодорхойлоогүй, “иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын иргэний шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий албан тушаалтан гэж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн агуулгаас зөрүүтэй тодорхойлжээ.

Эрүүгийн хуулийн Наймдугаар бүлэгт “өсвөр насны хүн” гэж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.4 дүгээр зүйлд “өсвөр насны сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч” гэсэн нэр томьёо хэрэглэсэн тул ““өсвөр насны хүмүүжигч” гэж Эрүүгийн хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хүнийг” гэж тодорхойлж болох юм.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад прокурорын хяналтын эрх зүйн хэлбэрийн нэг нь эсэргүүцэл байхаар холбогдох хуулиудад заасан адил нэр томьёог иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд гомдлын хэрэгсэл байхаар шинээр тодорхойлох нь хуулийн нэр томьёоны давхардал үүсгэж байх тул гомдол, хүсэлт, өргөдөл, санал зэрэг хэвшиж тогтсон нэр томьёоноос тохирохыг сонгон хэрэглэх боломжтой.

Батлан даагч, хөндлөнгийн гэрч зэрэг процессын ажиллагаанд өмнө нь голлох үүрэгтэй байсан ч, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны өнөөгийн зохицуулалтад байхгүй, оролцоог нь бууруулсан эдгээр оролцогчийг тодорхой ажиллагаанд оролцуулах шаардлагатай эсэх, тавигдах шаардлага, хүлээлгэх үүрэг, хариуцлагын үндэслэлийг ч мөн нягтлан үзэх шаардлагатай байна.

-Эдгээр хуулийн төслүүдэд ажиллагааг явуулах, шийдвэр гаргах процессын хугацаа заасан зүйл, заалтууд цөөнгүй байна. Төсөлтэй танилцах үед хугацаа нэг бүрийг боломжтой эсэхийг нягталж үзээгүй боловч зарим хугацааны зохицуулалтыг эргэн хянаж үзэх шаардлагатай гэж үзлээ. Хуулийн төслийн үр нөлөөний талаарх судалгааны тайланд мөн энэ талаар зөвлөсөн байсныг дурдъя. Судалгааны тайланд хугацаа тоолох журмыг холбогдох хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасныг алгасуулан эш татах нь зүйтэй гэсэн судлаачийн саналыг дэмжиж байна.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөлд "даруй", Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөлд "нэн даруй", "яаралтай", "шуурхай" гэх зэрэг хугацаа заасан хэмжигдэхүүнийг цөөнгүй хэрэглэсэн боловч хэрхэн тоолохыг заагаагүй байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1.7-д "даруй" гэж боломжит богино хугацааг гэж тодорхойлсныг эш татах боломжтой байна.

-Байгууллагын үйл ажиллагаа, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих тогтолцоог хуулийн төсөл бүрд өөрөөр заасан байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн 49 дүгээр зүйлд "...хууль зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага..." гэж, 13.3-д "иргэний шийдвэр гүйцэтгэх алба шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, биелэгдээгүй шийдвэрийн шалтгаан нөхцөл, ажлын үр дүнг жил бүр Улсын Дээд Шүүхэд танилцуулна" гэж, Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 3.2-т "Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад талууд, гуравдагч этгээдээс гаргасан гомдол, эсэргүүцлийг энэ хуульд заасны дагуу шийдвэр гүйцэтгэлийн шүүгч хянан шийдвэрлэнэ" гэж, Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 163 дугаар зүйлд "Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, хорих, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх болон албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажиллагаа хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд прокурорын байгууллага хяналт тавина" гэж тус тус заасныг дахин нягталж үзэх, байгууллагын, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд тавих хяналтын тогтолцоог зохистойгоор бүрдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай.

-Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит долоо дахь тайлан, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын ээлжит гурав дахь тайлантай холбогдуулан өгсөн зөвлөмж, эдгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан Засгийн газрын тогтоолуудыг ажлыг хэсэг судалж, хуулийн төсөлд тусгасан эсэх талаар ирүүлсэн танилцуулга мэдээлэлд тусгагдаагүй байна. Жишээ нь, Засгийн газрын 2026 оны 58 дугаар тогтоолоор баталсан "Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооноос Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийг 2026-2028 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө"-ний 24-т "...хоригдолд сахилгын шийтгэл оногдуулах ажиллагаа, тэр дундаа гэр бүлтэйгээ холбоо барихыг хориглох, ганцаарчлан хорих явдлыг олон улсын жишиг Манделагийн дүрмийн 43-46-д нийцүүлэх" гэсэн боловч боловсруулан хуулийн төсөлд энэ талаар ямар нэгэн ахиц гаргахаар тусгаагүй, сахилгын хорих байранд хорих шийтгэлийн цээрлүүлэх зорилго давамгайлсан шинжийг хэвээр хадгалсан, тусгаарлах тасалгаанд ижил нөхцөлд урьдчилан хорих боломжийг бүрдүүлсэн, өсвөр насны хүмүүжигчид сахилгын хорих байранд хорих сахилгын шийтгэл оногдуулахгүй гэж шууд тодорхой заагаагүй, сахилгын байрны нөхцөл, журмыг ...хамтран батлахаар (төслийн 119.6) заасан байна. Мөн нээлттэй хорих ангид ял эдэлж байгаа хоригдлын түр хугацааны уулзалт хийх, илгээмж авах, утсаар ярих тоог хязгаарлахгүй байсныг долоо хоногт нэг удаа гэж, өсвөр насны болон эмэгтэй хоригдлын удаан хугацааны уулзалтын нөхцөлийн хэвээр хадгалахаар тусгасан зэрэг нь зөвлөмжийн холбогдох заалтуудтай (22.4) нийцээгүй, хоригдлын эрх зүйн байдлыг дордуулсан байна.

-Хуулийн төсөлд тодорхой ажиллагаанд оролцох хүнийг онцлон заахдаа "этгээд" гэсэн хэллэгийг олон удаа ашигласан байна. Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийн үед тухайн ажиллагаанд оролцогч хүнийг "сэжигтэн", "яллагдагч" зэргээр тухайлан нэр оноосноос бусад тохиолдолд "хүн" гэж тодорхойлох үзэл санааг баримталсан гэдгийг эргэн санах хэрэгтэй.

-Төслийн 27 дугаар зүйлд баривчлагдсан хүний эрх зүйн байдлыг ерөнхийлөн зааж, түүний эдлэх тодорхой эрхүүд, хүлээх үүргүүдийг тухайн ажиллагаатай холбогдуулан өөр, өөр зүйлүүдэд хэсэгчлэн зааснаас баривчлагдсан хүний эрх, үүргийн хүрээг нэгтгэн тодорхойлж, илэрхийлэхэд тодорхойгүй байдалд үүсгэж байна. Жишээ нь, төслийн 28.2-д "...хүссэн үедээ эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авч болох ...", 32.1-д "...дотоод журамд заасан эд зүйл байлгахыг зөвшөөрнө", 33.1-д "...захидал илгээж болно", 34.2-д "...ганцаарчлан уулзах нөхцөл, боломжоор хангана", 36.1-д "...ажиллуулж болно" гэсэн байна.

-Төслийн 36 дугаар зүйлд баривчлагдсан хүнийг хөдөлмөрлүүлж, хөдөлмөрийн хөлснөөс суутгал хийж, үлдэгдлийг өөрт нь олгохоор заажээ. Зөрчлийн тухай хуульд заасан баривчлах шийтгэлийн зорилго нь түүнийг зөвхөн нийгмээс тодорхой хугацаанд тусгаарлан хорих бус бөгөөд албадан сургалтад хамруулж, зан байдалд эерэг нөлөө үзүүлж дахин зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх явдал мөн. Зөрчлийн тухай хуулийн 4.5 дугаар зүйлд энэ талаар заасан байдаг. Баривчлах шийтгэлийн үндсэн агуулга нь хүнийг тодорхой хугацаагаар тусгай зориулалтын байранд саатуулж, зан байдалд нь нөлөөлөх албадан сургалтад хамруулах шийтгэл гэж ойлгож, шийдвэрийг гүйцэтгэх орчин, нөхцөлийг хангасан журмыг хуульчлах шаардлагатай.

- Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төсөл нь нийт 13 бүлэг, 165 зүйлтэй байна. Төслийн бүтцийг үзвэл, 1-19 дүгээр зүйл "Нийтлэг үндэслэл", 20-45 дугаар зүйл "Зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа", 46-53 дугаар зүйл "Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх нийтлэг журам", 54-60 дугаар зүйл "Торгох, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх журам", 61-71 дүгээр зүйл "Зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх журам", 72-79 дүгээр зүйл "Эрх хасах ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх журам", 80-89 дүгээр зүйл "Албадлагын арга хэмжээ авсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх журам", 90-131 дүгээр зүйл "Хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх журам", 132-156 дугаар зүйл "Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах, хоригдлыг суллах, биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам", 157-162 дугаар зүйл "Сургалт, нийгмийн ажил, сэтгэлзүйн үйлчилгээ", 163-165 дугаар зүйл "Бусад" гэсэн байна. Хуулийн төслийн нийт 66 зүйлээр буюу 40 хувь нь хорих ял эдлүүлэх харилцааг зохицуулсан, үндсэндээ "Хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль"-ийн төсөл болжээ. Гэтэл Зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг 30 орчим зүйлээр, сургалт, нийгмийн ажил, сэтгэлзүйн үйлчилгээг зөвхөн 6 зүйлээр зохицуулахыг оролдсон нь туйлын хангалтгүй бөгөөд ялын "цээрлүүлэх" зорилгыг илүүтэй илэрхийлсэн хуулийн төсөл болсон гэж дүгнэж байна.

Иймд Зөрчлийн хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай бие даасан хуулийн төслийг боловсруулах нь ялын ба шийтгэлийн зорилго, шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааны процессыг ялгамжтайгаар хуульчлах ач холбогдолтой байна.

Харин Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслөөр хорихоос гадна бусад ял, албадлагын арга хэмжээ оногдуулсан шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг бүрэн хуульчлах (журмаар зохицуулахаас татгалзах), хуулийн этгээдэд оногдуулсан ял, албадлагын арга хэмжээ, эмэгтэй хүн, өсвөр насны хүнд ял эдлүүлэх тусгай журмыг хуульчлан тогтоох, албадан ба сайн дурын сургалт зохион байгуулах, хөдөлмөр эрхлүүлэх, мэргэжил, боловсрол эзэмшүүлэхтэй холбоотой харилцааг тусад нь тодорхойлох, сэтгэлзүй, нийгмийн ажлын агуулга, арга зүй, хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой харилцааг зохицуулах боломжтой.

8.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хэрэглэх албадлагын арга хэмжээний төрөл, үндэслэл, журмыг хуулийн төслүүдэд тусгажээ. Эдгээр албадлага нь

шүүхийн шийдвэрийг албадан биелүүлэх, шуурхай, үр нөлөөтэй байдлыг хангаж, хууль зүйн хариуцлагын зорилгыг бүрэн хангахад ач холбогдолтой боловч зорилгодоо нийцсэн, үндэслэл бүхий эсэх, хүний эрхийг хязгаарлах зайлшгүй шаардлага үүссэн эсэх, хязгаарлалтын хэр хэмжээ нь тохирсон эсэхийг ажлын хэсэг дахин нягталж үзэх шаардлагатай байна.

- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тогтолцоо, шийдвэр гүйцэтгэгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн 21 дүгээр зүйлд хорих байгууллагын алба хаагчийн бүрэн эрхийн хүрээнд хүний бие, эд зүйл, байр, тээврийн хэрэгсэлд үзлэг, нэгжлэг хийх, 23 дугаар зүйлд эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэн эрхийн хүрээнд дуудан ирүүлэх зорилго, үндэслэлийг заагаагүй, 24 дүгээр зүйлд иргэний шийдвэр гүйцэтгэгчийн бүрэн эрхэд хамаарах цөөн тооны эрхийг дурдаад бусдыг нь Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиас эш татахаар заажээ. Төслийн 25 дугаар зүйлд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн нийтлэг эрх, үүргийг тодорхойлохоор нэрлэсэн ч Төрийн албаны тухай хууль болон төслийн 21 дүгээр зүйлийг эш татаж дурдсан нь иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч 21 дүгээр зүйлд заасан хорих байгууллагын алба хаагчийн бүрэн эрхийг мөн хэрэгжүүлэхээр тодорхойгүй зохицуулалтыг бий болгохоор байна.

-Эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 17.1, 17.7-д мэдэгдэх хуудсаар дуудсан үед ирээгүй, мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авахаас татгалзсан тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын талаар танилцуулахаар заасан боловч ямар албадлага хэрэглэх, хариуцлага хүлээлгэх талаар тодорхойлоогүй, 124 дүгээр зүйлд ямар ч үед үзлэг, нэгжлэг хийж болно гэж үндэслэл шаардахгүй байхаар заасны зэрэгцээ төслүүдэд үзлэг, нэгжлэгийн байнга хамтад нь зааж, эдгээр ажиллагааны зорилго, үндэслэлийн ялгааг огт харгалзаж үзээгүй, журмыг тогтоогоогүй байна.

-Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн төслийн 41 дүгээр зүйлд албадлагын арга хэмжээний төрлүүдийг заажээ. Энэ зүйлийн 41.1.3-д заасан торгууль ногдуулах албадлагыг иргэний шийдвэр гүйцэтгэгч, шийдвэр гүйцэтгэлийн шүүгч оногдуулахаар заасныг дахин нягталж, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, шийтгэлийн төрлийн хувьд хэрэглэхээр зохицуулах талаар төслийн үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайланд дурдсан саналыг дэмжиж байна.

-Мөн хуулийн төслийн 41.2.11-д заасан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудлаар Үндсэн хуулийн цэцэд мэдээлэл гаргасан байгааг ажлын хэсэг судалж үзэх нь зүйтэй.

-Мөн хуулийн төслийн 42.4-д заасан төлбөртэй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдсэн төлбөр төлөгчийн хамрагдах хязгаарлалтууд нь тохирсон, тэнцвэртэй байх шаардлага нийцэж байгаа эсэх нь эргэлзээтэй байна. Тухайлбал, нийтийн албанд ажиллах эрхийг хязгаарлах, төрөөс санхүүжүүлэх орон сууцны зээлд хамрагдах эрхийг хязгаарлах, жолооны үнэмлэх авах эрхийг хязгаарлах зэрэг хөдөлмөрлөх, зохистой орон байраар хангагдах зэрэг эрхийг хязгаарлах нь албадлын зорилгод төдийлөн нийцэхгүй байх шинжтэй. Энэ зүйлийн 42.4.4-д гадаад зорчих, 42.4.5-д гадаад паспорт авах эрхийг хязгаарлахаар зааж, дагалдах хуулийн төсөлд Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуулийн 5.1.4/-д өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Эдгээр хязгаарлалтыг төлбөртэй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдсэнээс биш харин төслийн 52 дугаар зүйлд заасан хөрөнгө, орлогогүй этгээдийн бүртгэлд бүртгэгдсэний үр дагавар гэж үзэж хязгаарлах зохицуулалтын хувилбарыг сонгох нь зорилго ба хязгаарлалтын тэнцвэрт илүү нийцнэ гэж үзлээ.

---o0o---